57660_2024-11-14 16:27:35

民事起诉状

原告：汪晓锋，男，1979 年 8 月 27 日出生，住重庆市大渡口区朵力名都 1-3-1-2 号，联系电话：13320298105,身份证号：510281197908274134。

被告：王一凡，男，1997 年 7 月 15 日出生，住重庆市大渡口茄子溪后街 115 号，联系电话：18908379117，身份证号码：500107199707157319。

诉讼请求：

1、请求法院依法判令被告偿还原告借款本金人民币 260000 元，以及从 2022 年 7 月 10 日起按银行同期贷款利率 4 倍支付利息。

2、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：

原告与被告系朋友关系，2022 年 6 月 23 日，被告因急需资金周转用于周转。原告出于帮忙之心，借给被告人民币 240000 元，出具了借条，又于 2022 年 6 月 28 日借给被告人民币 20000 元，共计 260000 元，又出具了借条一张，并亲自签字，借条载明于 2022 年 7 月 10 日前归还，原告多次要求被告清偿借款本金及利息，但均未果。原告认为，合法的借贷关系应受法律保护债务应当清偿。被告故意拖延、拒不偿还借款的行为不仅违背诚信，构成违约，也侵犯了原告的合法权益。

综上，为维护原告的合法权益,特此诉讼贵院请支持原告的诉讼请求。

此致

重庆市大渡口区人民法院

具状人：汪晓锋

2022年 10月 24日

57660_2024-11-14 16:27:35

57660_2024-11-14 16:27:35

重庆市大渡口区人民法院
交纳诉讼费用通知书

(2022)渝0104民初7580号

汪晓锋：

汪晓锋诉（与）王一凡民间借贷纠纷一案，你（单位）向本院提起诉讼/反诉/上诉/申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条、《诉讼费用交纳办法》的规定，你（单位）应当预交案件受理费/申请费2600元。你（单位）应当于收到本通知书次日起七日内预交上述费用。期满仍未预交的，按撤回起诉/反诉/上诉/申请处理。

特此通知。

缴款码：50000022000097785060

手机短信交费链接：

http://www.cqfygzfw.com/wsjf/public/ssf/query/50000022000097785060

二〇二二年十一月八日

57660_2024-11-14 16:27:35

57660_2024-11-14 16:27:35



扫码交费（建行）



电子票夹

交费方式提示：

一、现场交纳：

当事人在受理案件的法院（含人民法庭）诉讼收费窗口使用 POS 机刷卡交纳。

二、网上交纳：

用手机微信或支付宝 APP 扫描《交纳诉讼费用通知书》上面的网上交费二维码，打开交费页面进行交纳；直接进入重庆法院“易诉”平台（登录网址 http://www.cqfygzfw.com/dzfy）和“易法院 APP”交费页面进行交纳；通过“渝快办”生活缴费中“法院诉讼费”进行交纳。网上交费二维码也可通过点击手机短信交费链接获取。

三、银行网点柜台交纳：（目前仅限到重庆市内的工、建、招、农商、华夏、中信、农业、平安、兴业、光大、三峡银行办理，以及重庆市外的工、建行办理）

当事人需持《交纳诉讼费用通知书》，通过现金、银行卡或对公账户开户行在工、建、招、农商、华夏、中信、农业、平安、兴业、光大、三峡银行的同行转账方式，到上述银行网点柜台交纳。

附：银行服务咨询电话 023—67500821（工行）63890443（建行）60363726（招行）61110314（农商）63784520（华夏）67084024（中信）63625340（农行）63369852（平安）86779853（兴业）67498487（光大）88170919（三峡）

注意事项：

1.在交费成功以后，如您需要《重庆市财政统一票据》，可以通过点击手机短信交费链接或进入重庆法院“易诉”平台和“易法院 APP”交费页面查看电子票据，直接下载打印。

2.判决生效后，胜诉方预交但不应负担的诉讼费用，可申请人民法院退还。



57660_2024-11-14 16:27:35

57660_2024-11-14 16:27:37

6

重庆市非税收入统一票据（电子）

票据代码：50010122
交款人统一社会信用代码：
交款人：汪晓锋

票据号码：0007016143
校验码：15f915
开票日期：2022-11-08

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
01000002	诉讼费	元/件	1.00	2,600.00	2,600.00	

金额合计（大写）贰仟陆佰元整　　（小写）2,600.00

其他信息：(2022)渝0104民初7580号

重庆市大渡口区人民法院 收费专用章

收款单位（章）：重庆市大渡口区人民法院　　复核人：印志林　　收款人：印志林

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-11-14

57660_2024-11-14 16:27:37

57660_2024-11-14 16:27:37

重庆市大渡口区人民法院

受理案件通知书

(2022)渝0104民初7580号

汪晓锋：

汪晓锋与王一凡民间借贷纠纷一案的起诉状已收到。经审查，起诉符合法定受理条件，本院决定立案审理。并将有关事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、如需委托代理人代为诉讼，应向本院递交由委托人签名或盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

三、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

四、应在接到本通知书后七日内，凭重庆市法院缴费通知书到本院预交案件受理费5200元。

57660_2024-11-14 16:27:37

57660_2024-11-14 16:27:37

公众服务网

二〇二二年十一月九日

法院开户行： 法院账号：
诉讼联络人：张雪婧 联系电话：68912450

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过 12368 短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-11-14 16:27:37

57660_2024-11-14 16:27:38

重庆市大渡口区人民法院

应诉通知书

(2022)渝0104民初7580号

王一凡：

本院已经受理原告汪晓锋诉你民间借贷纠纷一案，现随文发送起诉状副本一份，并将有关应诉事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、在收到起诉状副本后至开庭前提出答辩状(正本一份，副本一份)送交本院院领导。如不按时提出答辩状，不影响本案的审理。

三、如需委托代理人代为诉讼，还应递交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

四、根据最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判

57660_2024-11-14 16:27:38

10
57660_2024-11-14 16:27:38

文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

公众服务网

重庆市大渡口区人民法院

二〇二四年十一月十九日

审判阶段诉讼联络人：邹滔　　联系电话：68926550

57660_2024-11-14 16:27:38

57660_2024-11-14 16:27:38

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-11-14 16:27:38

57660_2024-11-14 16:27:40



姓名 王一凡

性别 男 民族 汉

出生 1997 年 7 月 15 日

住址 重庆市大渡口区茄子溪后街115号

公民身份号码 500107199707157319

57660_2024-11-14 16:27:40

57660_2024-11-14 16:27:40

不动产登记证明

BDCDJZM

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对申请人申请登记的本证明所列不动产权利或登记事项，经审查核实，准予登记，颁发此证明。

登记机构（章）

2022年 06月 23日

中华人民共和国自然资源部监制

编号№ 50007635951

渝（ 2022 ）大渡口区 不动产证明第 00069045 号
3

证明权利或事项	土地房屋抵押权（地房）
权利人(申请人)	汪晓锋
义 务 人	王一凡
坐 落	大渡口区春晖路街道松青路1048号翠云街18号1-1-181号、大渡口区兴盛路321号2幢1-3-1
不动产单元号	500104 004015 GB00031 F0018
其 他	不动产权证书号：渝（2022）大渡口区不动产权第000061060号、渝（2019）大渡口区不动产权第000356868号 抵押面积：159.58平方米 被担保主债权数额：240000元 担保范围：主债权,利息,违约金,损害赔偿金,实现抵押权费用,其他（详见主债权合同或抵押合同）
附 记	业务编号：20220623106057 1 义务人：王一凡,身份证,500107199707157319 楼盘坐落：大渡口区春晖路街道松青路1048号翠云街18号1-1-181号,大渡口区兴盛路321号2幢1-3-1

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-11-14

57660_2024-11-14 16:27:40


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 重庆市公安局九龙坡分局
有效期限 2016.07.14-2036.07.14


姓名 汪晓锋
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 8 月 27 日
住址 重庆市九龙坡区朵力名都
1号3单元1-2
公民身份号码 510281197908274134

57660_2024-11-14 16:27:40

57660_2024-11-14 16:27:41

增加优先受偿申请书

申请人：汪晓锋，男，1979 年 8 月 27 日出生，住重庆市大渡口区朵力名都 1-3-1-2 号，联系电话：13320298105,身份证号：510281197908274134。

被申请人：王一凡，男，1997 年 7 月 15 日出生，住重庆市大渡口茄子溪后街 115 号，联系电话：18908379117，身份证号码：500107199707157319。

诉讼请求：

请求法院在王一凡借贷纠纷一案中，申请人享优先受偿权，涉案房产处理后，应首先偿付原告的本金 260000 元及相应利息至实际付清为止。

事实和理由：

因登记在被申请人名下位于大渡口区兴盛路 321 号 2 幢 1-3-1，大渡口区兴盛路 321 号 4 幢 1-4-2,大渡口区春晖路街道松青路 1048 号翠云街 18 号 1-1-181 号，房屋抵押给申请人作为借款担保，并办理了抵押登记，故申请人对该房屋处置所得价款享有优先受偿权，为维护原告的合法权益,特向贵院提出申请，恳请支持。

此致

重庆市大渡口区人民法院

申请人：汪晓锋

2024 年 11 月 9 日

57660_2024-11-14 16:27:41

57660_2024-11-14 16:27:41

借条

今 王一A （身份证号码：500107199701157319 ）因资金需求向 汪晓锋（身份证号 510281197908274134）借到现金人民币大写 贰拾肆万元 （小写：240000.00）约定借款期限：2022年6月23日至2022年7月10日，分 1 期归还本金加利息。（每期时间为 天）约定利息为年利息一年期 LPR 的 4 倍，且本人承诺愿意以位于重庆 大渡口区苏宁路3-13号4楼1-4-2 房屋（权证1-3-1）作为借款担保。如期未归还，愿意承担实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、差旅费等）。

双方载明的通讯地址可以作为送达催收涵、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接受的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

借款人：王一A

身份证号码：500107199701157319

借款日期：2022.6.23

本人电话：18908379117

紧急联系人电话：

1

2

3

现在居住（邮寄）地址：大渡口区苏宁路115号

57660_2024-11-14 16:27:41

57660_2024-11-14 16:27:41

借条

今借到汪晓锋人民币贰万元整（20000.00）

借款人：王一凡

身份证：500107199707157319

2022.6.2个

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-11-14

57660_2024-11-14 16:27:41

57660_2024-11-14 16:27:43

客户回单

中国建设银行 China Construction Bank

中国建设银行客户专用回单

流水号：101005N611655971615664239 500000902l6W P528KEI

付款人名称	汪晓锋	收款人名称	王一凡
账（卡）号	6214993760754858	账（卡）号	6214831239208736
开 户 行	建行重庆大渡口建材市场支行	开 户 行	招商银行
金 额	（大写）人民币贰拾肆万元整	（小写）¥240,000.00	
凭证种类		凭证号码	
结算方式		用途/附言	借款
手续费	（大写）¥零元整	打印柜员：	500C1096
	（小写）¥0.00	打印机构：	500100745
转账方式	实时转账	重打次数：	0
交易渠道	手机银行		
业务类型	跨行转出		

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户
不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收款账户实际入账为准

中国建设银行 电子回单 专用章

打印时间：2022-10-24 09:49:19　　交易柜员：0　　交易机构：

客户回单

中国建设银行 China Construction Bank

中国建设银行客户专用回单

流水号：101005N611656380240746531 50000090216VP5Y19J6

付款人名称	汪晓锋	收款人名称	王一凡
账（卡）号	6214993760754858	账（卡）号	6226620905519906
开 户 行	建行重庆大渡口建材市场支行	开 户 行	中国光大银行
金 额	（大写）人民币贰万元整	（小写）¥20,000.00	
凭证种类		凭证号码	
结算方式		用途/附言	借款
手续费	（大写）¥零元整	打印柜员：	500C1096
	（小写）¥0.00	打印机构：	500100745
转账方式	实时转账	重打次数：	0
交易渠道	手机银行		
业务类型	跨行转出		

此回单说明转账交易受理成功，不代表资金已转入收款账户
不作为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收款账户实际入账为准

中国建设银行 电子回单 专用章

打印时间：2022-10-24 09:49:19　　交易柜员：0　　交易机构：

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

57660_2024-11-14 16:27:43

57660_2024-11-14 16:27:43

重庆市大渡口区人民法院

开庭公告

本院定于2022年12月1日上午9时30分在本院第三审判庭公开开庭审理原告汪晓锋诉被告王一凡民间借贷纠纷一案。

特此公告。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二二年十一月九日

57660_2024-11-14 16:27:43

57660_2024-11-14 16:27:43

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2022)渝0104民初7580号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	汪晓锋
送达地址	重庆市大渡口区朵力名都1-3-1-2号
传唤事由	开庭审理
应到时间	2022年12月01日09时30分
应到场所	第三审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：邹滔　　联系电话：68926550

审　判　员　刘　进

二〇二二年十一月十四日

法官助理　邹　滔

书　记　员　贾　颖

57660_2024-11-14 16:27:43

57660_2024-11-14 16:27:44

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2022)渝0104民初7580号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	王一凡
送达地址	重庆市大渡口茄子溪后街115号
传唤事由	开庭审理
应到时间	2022年12月01日09时30分
应到场所	第三审判庭

注意事项：

1. 被传唤人必须准时到达应到场所。

2. 原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3. 适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：邹滔　　联系电话：68926550

审判员　刘　进

二〇二二年十一月九日

法官助理　邹　滔

书记员　贾　颖

57660_2024-11-14 16:27:44

57660_2024-11-14 16:27:44

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2022)渝0104民初7580号

汪晓锋：

你方与王一凡民间借贷纠纷一案，适用简易程序，由审判员刘进独任审理，法官助理邹滔，书记员贾颖担任记录。因你方与王一凡未能就举证期限协商一致，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十九条的规定，指定本案的举证期限至2022年12月1日届满。你方应当在2022年12月1日前向本院提交证据，逾期提交，承担相应的不利后果。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二二年十一月九日

57660_2024-11-14 16:27:44

57660_2024-11-14 16:27:44

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2022)渝0104民初7580号

王一凡：

你方与汪晓锋民间借贷纠纷一案，适用简易程序，由审判员刘进独任审理，法官助理邹滔，书记员贾颖担任记录。因你方与汪晓锋未能就举证期限协商一致，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十九条的规定，指定本案的举证期限至2022年12月1日届满。你方应当在2022年12月1日前向本院提交证据，逾期提交，承担相应的不利后果。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二二年十一月四日

57660_2024-11-14 16:27:44

57660_2024-11-14 16:27:45

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2022)渝0104民初7580号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	王一凡
送达地址	重庆市大渡口茄子溪后街115号
传唤事由	开庭审理
应到时间	2022年12月27日14时30分
应到场所	第十三审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　邹滔　　联系电话：68926550

审　判　员　刘　进

二〇二二年十　月　　日

法官助理　邹　滔

书　记　员　贾　颖

57660_2024-11-14 16:27:45

57660_2024-11-14 16:27:46

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2022)渝0104民初7580号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	汪晓锋
送达地址	重庆市大渡口区朵力名都1-3-1-2号
传唤事由	开庭审理
应到时间	2022年12月27日14时30分
应到场所	第十三审判庭

注意事项：

1. 被传唤人必须准时到达应到场所。

2. 原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3. 适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　邹滔　　联系电话：68926550

审　判　员　刘　进

二〇二二年十二月　日

法官助理　邹　滔

书　记　员　顾　颖

57660_2024-11-14 16:27:46

57660_2024-11-14 16:27:46

重庆市大渡口区人民法院

开庭公告

本院定于2022年12月27日下午14时30分在本院第十三审判庭公开开庭审理原告汪晓锋诉被告王一凡民间借贷纠纷一案。

特此公告。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二二年十二月八日

57660_2024-11-14 16:27:46

57660_2024-11-14 16:27:47

重庆市大渡口区人民法院

民事审判笔录

案　由：民间借贷纠纷

开庭时间：2022 年 12 月 27 日 14 时 30 分至 15 时 15 分

开庭地点：本院第十三法庭，第 一 次开庭

审 判 员：刘进 刘进

法 官助 理：邹滔 邹滔

书 记 员：贾颖 贾颖

书记员：1、请当事人及诉讼代理人入庭；

2、现在宣布法庭纪律：全体人员在庭审活动中应当服从审判长或独任审判员的指挥，尊重司法礼仪，遵守法庭纪律，不得实施下列行为：（一）鼓掌、喧哗；（二）吸烟、进食；（三）拨打或接听电话；（四）对庭审活动进行录音、录像、拍照或使用移动通信工具等传播庭审活动；（五）其他危害法庭安全或妨害法庭秩序的行为。诉讼参与人发言或提问，应当经审判长或独任审判员许可。旁听人员不得进入审判活动区，不得随意站立、走动，不得发言和提问。媒体记者经许可才能对庭审活动进行录音、录像、拍照或使用移动通信工具等传播庭审活动，但应当在指定的时间及区域进行，不得影响或干扰庭审活动。否则，将视情节受到警告、训诫、暂扣录音、录像、摄影器材、责令退出法庭，直至罚款、拘留的处罚。对构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

3、全体起立，请审判员入庭。

4、报告审判员，今天到庭的诉讼参加人有：

原告：汪晓锋

被告：王一凡（线上出庭）

审：现在开庭。

审：先由原告陈述身份信息，委托诉讼代理人身份信息及其代理权限。

原：汪晓锋，男，汉族，生于 1979 年 8 月 27 日，住重庆市大渡口区朵力名都 1-3-1-2 号，公民身份证号 510281197908274134。

审：由被告陈述身份信息，委托诉讼代理人身份信息及其代理权限。

被：王一凡，男，汉族，生于 1997 年 7 月 15 日，住重庆市大渡口区茄子溪后街 115 号，有效法律文书送达地址：重庆市大渡口区融创春晖十里雍和府 2 栋一单元 3-1，公民身份证号 500107199707157319。

审：原告对被告出庭人员身份有无异议？

原：无异议。

审：被告对原告出庭人员身份有无异议？

被：无异议。

57660_2024-11-14 16:27:47

汪晓锋 王一凡

57660_2024-11-14 16:27:47

审：经核对，各方当事人和其他诉讼参加人均符合法律规定，可以参加本案诉讼活动。

重庆市大渡口区人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》**第137条**的规定，对原告汪晓锋诉被告王一凡民间借贷纠纷一案进行公开开庭审理。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》**第40条、第160条**的规定，本案适用简易程序审理，由审判员刘进独任审判，法官助理邹滔，由书记员贾颖担任记录。

审：原告你是否收到本院向你送达的《诉讼权利义务告知书》？对自己在诉讼中的权利义务是否清楚？

原：收到了。清楚。

审：被告你是否收到本院向你送达的《诉讼权利义务告知书》？对自己在诉讼中的权利义务是否清楚？

被：收到了。清楚。

审：根据《中华人民共和国民事诉讼法》**第47条**的规定，当事人对审判人员有下列情形之一的，有权口头或书面申请回避：1、是本案当事人或当事人、诉讼代理人的近亲属；2、与本案有利害关系；3、与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响案件公正审理的。审判人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼，或者违反规定会见当事人、诉讼代理人的。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》**第48条**的规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。

审：原告听清楚没有？是否申请回避？

原：听清楚，不申请回避。

审：被告听清楚没有？是否申请回避？

被：听清楚，不申请回避 。

审：现在开始法庭调查。

审：被告是否收到本院送达的起诉状副本？

被：收到。

审：双方是否愿意调解？

原：愿意。

被：愿意。

审：提出调解方案？（调解工作略）

审：经本院调解，双方自愿达成调解方案，归纳如下：

一、被告王一凡尚欠原告汪晓锋借款本金260000元，被告王一凡应于2023年1月底前向原告汪晓锋归还借款本金40000元，应于2023年2月至6月每月月底前向原告汪晓锋归还借款本金44000元，利息（利息以剩余未还借款本金为基数，自2022年8月1日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算至借款本息付清时止）应于2023年6月底前向原告汪晓锋一并支付；

57660_2024-11-14 16:27:47

汪晓锋 王一凡

57660_2024-11-14 16:27:47

二、若被告王一凡按期足额归还上述借款本金和利息，则原、被告之间就本案的权利义务关系终结，原告汪晓锋自愿放弃其他诉讼请求；

三、若被告王一凡未按期足额归还上述借款本金和利息，则原告汪晓锋有权就被告的上述全部未还款项向法院申请强制执行；

四、案件受理费减半收取2600元，由被告王一凡承担。

审：原、被告对上述调解方案有无异议？有无补充？

原：无异议，无补充。

被：无异议，无补充。

审：双方是否自愿达成上述协议？

原：是自愿达成上述协议。

被：是自愿达成上述协议。

审：双方是否同意在本调解协议签字后，协议立即生效？

原：同意立即生效。

被：同意立即生效。

审：现在闭庭，双方确认笔录无误后签字。

原告： 汪晓锋

被告： 王一凡

2022年12月27日　15时18分

57660_2024-11-14 16:27:47

57660_2024-11-14 16:27:48

重庆市大渡口区人民法院

民事调解书

(2022)渝0104民初7580号

原告：汪晓锋，男，1979年8月27日出生，汉族，住重庆市大渡口区朵力名都1-3-1-2，公民身份号码510281197908274134。

被告：王一凡，男，1997年7月15日出生，汉族，住重庆市大渡口区茄子溪后街115号，公民身份号码500107199707157319。

原告汪晓锋诉被告王一凡民间借贷纠纷一案，本院于2022年11月8日受理后，适用简易程序进行了审理。

本院审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：

一、被告王一凡尚欠原告汪晓锋借款本金260000元，被告王一凡应于2023年1月底前向原告汪晓锋归还借款本金40000元，应于2023年2月至6月每月月底前向原告汪晓锋归还借款本金44000元，利息（利息以剩余未还借款本金为基数，自2022年8月1日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算至借款本息付清时止）应于2023年6月

57660_2024-11-14 16:27:48

3 57660_2024-11-14 16:27:48

底前向原告汪晓锋一并支付；

二、若被告王一凡按期足额归还上述借款本金和利息，则原、被告之间就本案的权利义务关系终结，原告汪晓锋自愿放弃其他诉讼请求；

三、若被告王一凡未按期足额归还上述借款本金和利息，则原告汪晓锋有权就被告的上述全部未还款项向法院申请强制执行；

四、案件受理费减半收取2600元，由被告王一凡承担。

上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。

本调解书经各方当事人在笔录上签名，本院予以确认后即具有法律效力。

审 判 员 刘 进

重庆市大渡口区人民法院

二〇二二年十二月二十七日

法官助理 邹 滔

书 记 员 贾 颖

57660_2024-11-14 16:27:48

57660_2024-11-14 16:27:48

重庆市大渡口区人民法院
当事人送达地址确认书

案　由	民间借贷	案　号	（2022）渝0104民初7580号
人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项	根据最高人民法院《关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第九条、第十条的规定： 一、被告拒不提供送达地址的，以其户籍登记、工商登记或者其他依法登记、备案的住所地为送达地址。 二、因当事人自己提供的送达地址不准确、地址变更后未及时告知人民法院，或者当事人拒不提供送达地址导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，按下列方式处理： (一)邮寄送达的，邮件回执上注明的退回之日视为送达之日； (二)直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。		
当事人提供的自己的送达地址	当事人：汪胜锋 送达地址：大渡口区朱马名郡1-3-1-2 邮政编码：400084　　收件人：汪胜锋 电话（含移动电话）：13320298105 其他联系方式：		
当事人对自己送达地址的确认	我已经阅读了人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项。并保证我自己填写的上述送达地址是准确、有效的。 签名和捺指印 汪胜锋 2022年 10月24日		
备　考			
法院工作人员签名			

注：1、当事人填写本表前，应当仔细阅读表中第一栏内人民法院对当事人填写送达地址确认书的书面告知；当事人阅读有困难的，法院工作人员应当向其口头告知。

2、本表中当事人的送达地址应当由当事人自己或当事人的代理人填写；当事人因文化水平限制不能书写，又没有代理人的，可以口述后由法院工作人员代为填写，并经两名以上法院工作人员宣读无误后由当事人签名或捺印确认.

3、当事人的电话号码应当包括办公电话、住宅电话和移动电话。

4、当事人拒绝提供自己送达地址的，应当在备考栏内注明。

57660_2024-11-14 16:27:48

57660_2024-11-14 16:27:50

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

受送达人	汪晓锋	案　由	民间借贷
案　号	（2022）渝0104民初7580号		
送达文件	受理（执行）案件通知书、审判、执行作风监督表、廉政监督卡、诉讼风险告知书、诉讼财产保全权利告知书各一份		
签收人	汪晓锋		
签收时间	2022年10月24日		
送达人			
备　注			

57660_2024-11-14 16:27:50

57660_2024-11-14 16:27:50

重庆市大渡口区人民法院

邮政送达记录

案号	(2022)渝 0104 民初 7580 号
送达法院	重庆市大渡口区人民法院
承办法官	刘进
送达方式	邮寄送达
受送达人	汪晓锋
诉讼地位	原告
送达文书	传票,举证通知书,诉讼权利义务告知书
邮寄地址	重庆市重庆城区大渡口区重庆市重庆城区大渡口区重庆市大渡口区朵力名都 1-3-1-2 号
邮寄时间	2022-11-09 16:26:48
运单号	1015589977696
物流记录	2022-11-15 17:22:10 投递并签收，签收人：本人收 汪晓锋 2022-11-15 17:19:55 马王乡营业部安排投递（投递员姓名：戴静；联系电话：19112433937） 2022-11-15 06:20:47 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2022-11-15 06:18:43 马王乡营业部安排投递（投递员姓名：易敏；联系电话：19112433961） 2022-11-13 07:11:01 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2022-11-13 07:07:51 马王乡营业部安排投递（投递员姓名：易敏；联系电话：19112433961） 2022-11-12 08:38:02 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2022-11-12 08:35:00 马王乡营业部安排投递（投递员姓名：易敏；联系电话：19112433961） 2022-11-11 09:20:25 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2022-11-11 09:18:03 马王乡营业部安排投递（投递员姓名：易敏；联系电话：19112433961） 2022-11-10 06:44:37 到达马王乡营业部 2022-11-10 05:28:11 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往马王乡营业部 2022-11-09 19:52:37 到达重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 处理中心 2022-11-09 19:45:37 离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 2022-11-09 19:31:00 九宫庙营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

57660_2024-11-14 16:27:50

357660_2024-11-14 16:27:50

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1 0 1 5 5 8 9 9 8 8 1 9 6

收寄局 ORIGINAL OFFICE 重庆市 | 收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称： 重庆市大渡口区人民 客户代码： 院领导

地址： 重庆市重庆城区大渡口区钢花路29号 联系电话： 02368926550

案号（2022 渝0104民初7580号）

- [x] 受理案件通知书
- [x] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [x] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [ ] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [ ] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡
- [ ] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [ ] 判决书
- [ ] 其他

交寄人签名（必填）： 黄新 经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	✓	□	□
收件地址长期无人/在外	✓	✓	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	✓	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他	收件因疫情封控，无法回寄签收				□	□	□

经手人签章：蒙自强 主管人员签章：唐林

1015589988196

收件人姓名 王一凡 移动电话： 18908379117 住宅电话： 办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市重庆城区大渡口区重庆市大渡口茄子溪后街115号

邮政编码 POSTAL CODE 400080

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

①回执联

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

广州九恒条码股份有限公司承印 国家邮政局监制 22年07月印制

重庆市大渡口区人民法院 2024-11-14 档案复印件

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1 0 0 4 6 0 7 8 0 0 1 9 6

收寄局 ORIGINAL OFFICE | 收寄日期 22年12月 ACCEPTED DATE 日D 时H

寄件人单位名称： 重庆市大渡口区人民 法院 客户代码：

地址： 联系电话 68926510

案号（2022）渝0104民初7580号

- [x] 受理案件通知书
- [x] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [x] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [x] 举证通知书
- [ ] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [ ] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡
- [x] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [ ] 判决书
- [ ] 其他

交寄人签名（必填）： 经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	✓	□	□
收件地址长期无人/在外	✓	✓	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	✓	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章： 主管人员签章：

1004607800196

收件人姓名 王一凡 移动电话： 18908379117 住宅电话： 办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市大渡口茄子溪后街115号

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

退回

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

①回执联

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl 服务电话：11183

广州九恒条码股份有限公司承印 国家邮政局监制 22年04月印制

357660_2024-11-14 16:27:50

57660_2024-11-14 16:27:51

重庆市大渡口区人民法院

送达回证

案号	(2022)渝0104民初7580号
案由	民间借贷纠纷
送达文书名称和件数	传票、举证通知书等材料
受送达人	汪晓锋
送达地址	本院矛盾纠纷化解中心
受送达人签名或者盖章	汪晓锋 2022年12月10日
代收人及代收理由	
备考	

填发人：邹滔　　送达人：邹滔　贾　颖

注：①送达民事诉讼文书按照《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条、第八十五条、第八十六条的规定办理。

②代收诉讼文书的，由代收人签名或者盖章后，还应注明其与受送达人的关系及代收理由。

57660_2024-11-14 16:27:51

57660_2024-11-14 16:27:51

重庆市大渡口区人民法院

送达回证

案号	(2022)渝0104民初7580号
案由	民间借贷纠纷
送达文书名称和件数	民事调解书1份
受送达人	汪晓锋
送达地址	本院矛盾纠纷化解中心
受送达人签名或者盖章	汪晓锋 2022年12月28日
代收人及代收理由	
备考	

填发人：邹滔　　送达人：邹滔　贾　颖

注：①送达民事诉讼文书按照《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条、第八十五条、第八十六条的规定办理。

②代收诉讼文书的，由代收人签名或者盖章后，还应注明其与受送达人的关系及代收理由。

57660_2024-11-14 16:27:51

38 57660_2024-11-14 16:27:51

214 EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1 0 0 4 7 1 4 1 2 6 1 9 6

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 22 年 12 月 27 日 时 ACCEPTED DATE

寄件人单位名称：重庆市大渡口区人民法院 客户代码：

地址： 联系电话：68926550

案号（2022）渝0104民初7580

- 受理案件通知书
- 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- 起诉状（反诉状）副本
- 申请书副本
- 答辩状副本
- 举证通知书
- 诉讼权利义务告知书
- 合议庭组成人员通知书
- 送达地址确认书
- 流程告知书
- 廉政监督卡
- 传票
- 出庭通知书
- 通知书
- 执行通知书
- 提供财产令
- 交纳诉讼费用通知书
- 调解书
- 裁定书
- 判决书
- ✓

交寄人签名（必填）：贾 经办人签名：刘进

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章： 主管人员签章：

100471412619 6

收件人姓名 王一凡

移动电话：18908379117

住宅电话：

办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市大渡口区融创春晖十号商和府2栋一单元5-1 邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 王一凡 证件名称 ✓身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码 500101199707053179

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期 2022年 12月 30日 12时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl

11183

回执联

http://www.ems.com.cn

广州九恒条码股份有限公司承印 国家邮政局监制 22年04月印制

100471412619 6

57660_2024-11-14 16:27:51